



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Expediente: "LUIS CASANELLO S.A.I.C
C/ RES. N° 26 DEL 09/ FEB/2010, DIC.
POR LA SUB- SECRETARIA DE
ESTADO DE TRIBUTACION."-----



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Ochoientos cuarenta y Dos.-
EN la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a
Quince- días del mes de
septiembre- del año dos mil catorce, estando reunidos en la
Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia,
Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA
PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO**, por ante mí la
Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "LUIS CASANELLO
S.A.I.C C/ RES. N° 26 DEL 09/ FEB/2010, DIC. POR LA SUB-
SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION", a fin de resolver los
Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 224 de fecha
04 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

CUESTIONES

¿Es nula la Sentencia apelada?-----

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?-----

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el
siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, PUCHETA DE CORREA,
BLANCO.**-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. **BENITEZ
RIERA** dijo: El Abogado Hugo A. Campos Lozano, ha desistido expresamente
del Recurso de Nulidad planteado. Por otro lado, no se observan en la resolución
recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en
los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil.
Corresponde consecuentemente desestimar este recurso.-----

A su turno los **Dres. PUCHETA DE CORREA y BLANCO**,
manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.--

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

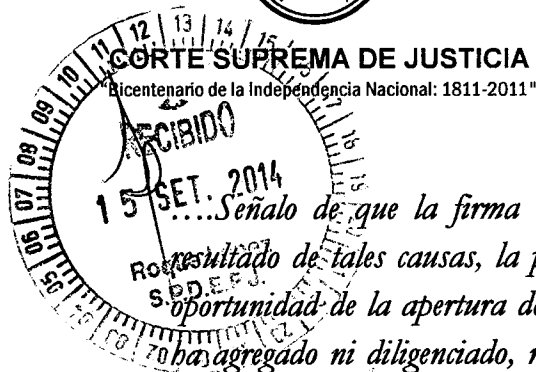
SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 224 de fecha 04 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1) HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma LUIS CASANELLO S.A.I.C.E.C.A. contra la Subsecretaria de Estado de Tributación; y en consecuencia; **2) REVOCAR** los actos administrativos atacados, Resolución RP N° 26 de fecha 09 de febrero de 2010 “POR LA CUAL SE HACE LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA FIRMA LUIS CASANELLO S.A.I.C.E.C.A., CON IDENTIFICADOR RUC 80013853-8, CONTRA LA RESOLUCION RP N° 381 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2.008, dictada por la Subsecretaria de Estado de Tributación; **3) Imponer** las costas a la perdidosa...”-----

Que, el apelante se agravió en contra del fallo impugnado, señalando que: “...La firma LUIS CASANELLO ha sido objeto de una FISCALIZACION PUNTUAL, y las facturas impugnadas por la Administración Tributaria fueron proporcionadas por el propio contribuyente. Arguyo de que el Tribunal de Cuentas confunde los elementos que forman parte de la determinación tributaria de marras, cuando la impugnación de las facturas no se ha realizado por cuestiones “formales”, sino “substanciales” o de fondo, ya que lo que se objeta es la efectiva prestación de estos servicios, que constituyen el hecho generador del tributo instrumentado en esos documentos... Expuso que se busca determinar la “efectiva prestación del servicio”, ya que de no ser así, se estará en presencia de documentos (facturas) de contenido absolutamente falso.. Menciono de que era de público y notorio conocimiento que la firma ISAT ya no operaba comercialmente a partir de mayo 2002, mientras la factura impugnada corresponde al periodo fiscal de septiembre de 2002, y no se ha probado por medio alguno, la prestación efectiva de “servicios publicitarios” ni los desembolsos realizados para la cancelación del costo de supuesta operación.. Aludió que el hecho generador del tributo (prestación de servicio) no se ha realizado, no hubo compraventa, aun cuando las facturas haya observado los requisitos legales de forma, y en tal sentido, su validez decae. La actora no arrimo a la administración fiscal los antecedentes del caso que justifiquen la operación llevada a cabo por la misma y un tercero (prestación de servicio), estos extremos no fueron analizados por el Tribunal al momento de dictar resolución... Concluye solicitando **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia citado, con costas.”-----

Que, al contestar el traslado corrídole, la firma LUIS CASANELLO S.AE.C.A., ha expresado en su parte sustancial que: “...La Abogacía del Tesoro se presenta a cuestionar el fallo producido en la Instancia Inferior aduciendo una serie de hechos que, en ningún momento, fueron acreditados en autos... Expresa que la Administración Tributaria formula sendas alegaciones que no tiene respaldo documental alguno, limitándose a expresar en forma alegre, ya que dichas alegaciones no fueron objeto de acreditación fehaciente....-----



**Expediente: "LUIS CASANELLO S.A.I.C
C/ RES. N° 26 DEL 09/ FEB/2010, DIC.
POR LA SUB- SECRETARIA DE
ESTADO DE TRIBUTACION."-----**

Señalo de que la firma "ISAT" fue objeto de tal o cual proceso pero sin acreditar el resultado de tales causas, la propia Abogacía del Tesoro; ha ofrecido una serie de Pruebas en oportunidad de la apertura de la causa para tal estado, pero con tanta mala gestión que no se ha agregado ni diligenciado, ni por lo menos, algunas de las citadas en aquel estadio procesal, dejando al descubierto la total orfandad probatoria. Expreso de que las actuaciones de la Administración siempre fueron incongruentes y sin sustento, razón por la no se entiende cómo se puede pretender sustentar hechos o situaciones que no fueron acreditados como tales en el proceso, por tanto mal puede esta firma Contribuyente pretende "probar" o "acreditar" hechos que fueron alegados por parte de la Administración. Expuso de que los hechos o circunstancias alegadas por la Administración para sustentar la recurrida Resolución N° 26 del 09/02/2010 no fueron probadas, por lo que la aplicación de sanciones no corresponde...Concluye solicitando la CONFIRMACION en todas sus partes la sentencia recurrida.-----

Que pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, considero que corresponde analizar en primer término la naturaleza comercial de la firma **LUIS CASANELLO S.AE.C.A.**, en ese contexto, se constata que la multa impuesta por **SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**, se refiere a servicios publicitarios adquiridos de un comercio ubicado dentro del territorio nacional denominado **ISAT S.A.**, contando con los documentos que acreditan esta circunstancia.-----

Que, en estos autos no se ha probado la supuesta infracción cometida por la firma **LUIS CASANELLO S.AE.C.A.**, aducido por la Administración en la supuesta inexistencia de compras y servicios de la firma **ISAT S.A.** debiendo la **Subsecretaria de Estado de Tributación**, investigar, probar y acreditar los hechos alegados y no dejando en desamparo probatorio a la parte sancionada.----

Que, por tanto, de acuerdo a las consideraciones, legales formuladas precedentemente y a las constancias de autos, no resta sino confirmar íntegramente el Acuerdo y Sentencia N° 224 de fecha 04 de julio de 2012, emitido por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala. En cuanto a las costas, deben imponerse en ambas instancias a la parte perdidosa en virtud del principio contenido en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.-----

Que a su turno, la **Dra ALICIA PUCHETA DE CORREA** manifiesta que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg Norma Domínguez V.
Secretaria

Que a su turno, el **DR. SINDULFO BLANCO** dijo: a la razón del Recurso de Apelación, manifestó adherirse al voto del Colega preopinante BENITEZ RIERA por sus mismos fundamentos, y me permito ampliar: Repetidamente ésta Sala Penal, evalúa el tema **decidendum**, bajo los principios de que la carga de la prueba es compartida durante la sustanciación del procedimiento contencioso administrativo; coincidentes con el criterio sostenido por el Prof. Dr. Villagra Maffiodo al respecto: **“DE LA PRUEBA”**: *Del carácter contradictorio y al mismo tiempo inquisitivo impuesto por el interés privado y la vez publico involucrado en el juicio contencioso-administrativo, se derivan reglas especiales respecto del onus probandi y del practicamiento y valor de las pruebas, acerca de las cuales la Ley 1462 solo dispone que se producirán en el término que señale el Tribunal “dentro del ordinario”, es decir dentro del término fijado para el juicio ordinario en el Código Procesal Civil al que dicha ley se remite. a) La carga de la prueba es compartida entre el actor y la Administración. No es que deje de regir para el demandante la regla de que incumbe la prueba de los hechos a quien los alegue sino que, debiendo fundado en hechos probados la resolución dictada por la Administración, ésta no queda excluida, por la sola emisión del acto, de la obligación de justificar tales hechos. La prueba de estos hechos debe constar en el expediente administrativo y si no lo está, la Administración debe producirla en el juicio. En consecuencia, la carga de la prueba incumbe a la Administración en cuanto a los fundamentos de su propia resolución y al actor en cuanto a las afirmaciones de su demanda (VILLAGRA MAFFIADO, SALVADOR, Principios de Derecho Administrativo, pág 429; 2ª edic. Servilibro, año 2008.) -----*

Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales en los cuales esta Alta Magistratura ha sentado postura, respecto a la utilización de comprobantes impositivos emitidos supuestamente por empresas no inscriptas como contribuyentes o que hayan dejado de operar, consideradas en infracción, las que fueran utilizadas por la firma contribuyente como crédito fiscal; lo cual motiva denuncia del fiscalizador de la Administración Tributaria interviniente, como irregularidad tributaria, sin embargo; considero oportuno y solicito anuencia de la Colega Alicia Pucheta de Correa, para transcribir un párrafo de su ponencia: ... “Analizando el fondo de la cuestión... pero la documentación objetada reunía todos los requisitos externos de impresión y llenado por lo que se procedió a registrarlos contablemente, no siendo tarea de la compradora, en nuestro caso la firma MADÉRERA OVETENSE S.A., pedir informe a la Subsecretaria de Estado de Tributación acerca de la situación legal de las empresas vendedoras; la obligación de la empresa compradora se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales visibles a simple vista, en concordancia con los formatos que la propia administración tributaria ha lanzado en el mercado.. no se puede cargar al contribuyente el deber de demostrar el origen de dichos comprobantes, cuando es obligación de la Administración esclarecer tal situación..” ... (Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 03 de mayo de 2011)”....-----



Expediente: "LUIS CASANELLO S.A.I.C C/ RES. N° 26 DEL 09/ FEB/2010, DIC. POR LA SUB- SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION."-----

..... Y, con relación a la veracidad de la prestación del servicio, bajo el fundamento de que es de público conocimiento que la firma a ha dejado de operar, aplicando el Art. 247 de la Ley 125/91 y con mayor abundamiento en el Acuerdo y Sentencia N° 1464 de fecha 01 de noviembre de 2.013. **Es MI VOTO.**-----

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

Asunción, 15.- de Septiembre. 2.014.-

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SINDULFO BLANCO
Ministro

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-----

CONFIRMAR in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 224 de fecha 04 de julio de 2012, emitido por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.-----

IMPONER las costas, a la perdedora.-----

ANOTAR y notificar.-----

Ante mí:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

